

1503814-67.2019.8.26.0005

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... que estava preso por ter praticado tráfico de drogas.

IGOR, por sua vez, afirmou que à época dos fatos estava residindo com sua namorada no interior do estado de São Paulo, no Município de Bragança Paulista.

Narrou que costumava vir a São Paulo apenas para visitar sua genitora, e nunca praticou crimes.

E essas singelas negativas de autoria não foram infirmadas pelas provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1503814-67.2019.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503814-67.2019.8.26.0005

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR GARCIA HARDT e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

IGOR GARCIA HARDT e CHRISTIAN ANDERSON SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II; e §2ºA, inciso I, e 329, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque no dia 22 de maio 2019, por volta das 20h06min, na Rua Petrolina nº 178, Artur Alvim, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Honda/HRV, placas GET-1888, três aparelhos celulares, sendo dois da marca Samsung, modelos A8 e S4, e um da marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, bem como cartões bancários e documentos pessoais, objetos de propriedade da vítima Eliane Luiza de Aguiar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, IGOR GARCIA HARDT e CHRISTIAN ANDERSON SILVA DOS SANTOS opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Recebida a denúncia (págs. 138/140), os acusados foram citados e ofereceram as respectivas respostas escritas à acusação (págs. 174 e 179/184). Em seguida, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas, interrogando-se os réus ao final. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que

o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência parcial da ação, para a condenação do acusado CHRISTIAN, nos exatos termos da denúncia.

As Dras. Defensoras, por sua vez, entenderam precária a prova produzida e postularam a absolvição dos réus, nos termos do que estabelece o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleitearam : pena fixada no mínimo legal; regime de cumprimento diverso do fechado, afastamento das majorantes denunciadas; seja observado o que dispõe o artigo 68, parágrafo único do Código Penal; e, por fim, direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É improcedente a presente ação penal.

Em que pese os elementos de convicção amealhados na fase de inquérito policial, suficientes a autorizar o oferecimento e recebimento da denúncia, ao cabo da instrução criminal não restou bem delineada a responsabilidade dos acusados pelos crimes aqui tratados.

Com efeito, a materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 08/13); autos de exibição e apreensão (págs. 14 e 19); auto de reconhecimento fotográfico positivo (pág. 36); imagens dos acusados obtidas em redes sociais (págs. 37/39); e laudos periciais (págs. 60/63, 64/73, 74/78, 79/81, 82/85).

Não obstante, as provas produzidas no curso da instrução criminal mostraram-se precárias e não apontaram, com a segurança que se exige nessa fase processual, a responsabilidade dos acusados pelos crimes que lhes foram imputados na denúncia. Na fase investigatória, os acusados foram indiciados de forma indireta. Ao que consta, sequer foram procurados nos endereços referidos às págs. 112/113.

No contraditório, negaram o cometimento dos crimes.

Afirmaram, em síntese, que desconheciam os fatos criminosos que lhes foram imputados.

CHRISTIAN declarou que nada poderia informar a respeito, e que nunca se envolveu em crime de roubo. Esclareceu que estava preso por ter praticado tráfico de drogas.

IGOR, por sua vez, afirmou que à época dos fatos estava residindo com sua namorada no interior do estado de São Paulo, no Município de Bragança Paulista.

Narrou que costumava vir a São Paulo apenas para visitar sua genitora, e nunca praticou crimes.

E essas singelas negativas de autoria não foram infirmadas pelas provas produzidas no contraditório.

A ofendida confirmou a ocorrência do roubo, cuja dinâmica narrou com detalhes, esclarecendo que recuperou o veículo roubado logo após o crime.

Disse que aproximadamente uma semana depois foi chamada, esteve na delegacia de polícia e reconheceu os roubadores através de fotografias.

Entretanto, no contraditório, com relação ao acusado CRISTHIAN - numero 03 na sala de reconhecimento - afirmou que : "...lembra bastante..." ; com relação ao réu IGOR : "...não estava...".

Justificou que o roubo ocorreu há três anos, de forma que não poderia reconhecer os responsáveis com segurança. Não obstante, na delegacia de polícia, quando lhe exibiram algumas fotos, reconheceu ambos os réus com segurança.

O policial Diego Babosa esclareceu que passava pelo local e viu dois indivíduos encapuzados ameaçando a vítima. Viu que eles portavam uma arma de fogo, e embarcaram no veículo da ofendida. Logo depois se identificou como policial, mandou que eles parassem, mas não foi atendido. Um dos agentes efetuou disparos em sua direção e revidou, disparando na direção do veículo. Os assaltantes lograram fugir do local.

Com relação a autoria do crime, afirmou que : "...eu não consegui visualizar porque era de noite e estavam encapuzados...", de forma que não conseguiu ver a fisionomia dos envolvidos.

Desta forma, disse que não poderia reconhecer os responsáveis, porque estavam com os rostos cobertos quando executaram o roubo.

M.C.S.C. e A.P.S., policiais militares, inquiridos no contraditório, nada esclareceram. Justificaram que pelo tempo decorrido não se recordavam da diligência

relacionada aos fatos aqui tratados.

Como se vê, os elementos de convicção amealhados ao longo da persecução criminal são extremamente parcos, de sorte que o frágil conjunto probatório impõe mesmo o desfecho absolutório.

A incriminar os réus tem-se somente o reconhecimento fotográfico formalizado pela vítima na fase policial, não renovado no contraditório.

A afirmação da ofendida no sentido de que acreditava que CHRISTIAN fosse um dos roubadores - "...lembra bastante..." -, por si só, não se presta para fundamentar o decreto condenatório. O reconhecimento deve ser firme e seguro.

Ainda, a testemunha presencial do roubo informou que os assaltantes estavam encapuzados, o que não lhe permitiu visualizar o rosto deles.

Por fim, o que se verifica é que o reconhecimento fotográfico foi formalizado pela ofendida em solo policial aproximadamente dois meses após o roubo, e não há esclarecimentos a respeito da razão pela qual as fotografias dos acusados lhe foram exibidas.

A única informação trazida na fase investigatória, que consta no relatório final, é no sentido de que os réus "...Agem em conjunto nesta modalidade criminosa desde a adolescência conforme registros policiais." (pág. 120). Ocorre que IGOR é primário e não registra qualquer outro envolvimento criminal, ao passo que CHRISTIAN apresenta condenações pela prática de tráfico de drogas

E nenhum objeto relacionado ao roubo foi localizado em poder dos acusados.

Assim, não há como se sustentar o decreto condenatório calcado em um reconhecimento fotográfico formalizado em solo policial e não ratificado em juízo.

E, como cediço, nos termos do que prescreve o artigo 155 do Código de Processo Penal, é inviável lastrear uma condenação com base apenas nos elementos colhidos na investigação.

Nesse sentido: "Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitadas.

Recursos defensivos postulando a absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade comprovadas apenas em relação à ré Lusineide. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da acusada, nos moldes em que proferida. Fragilidade do conjunto probatório em relação ao réu Willian.

Prova baseada somente nos elementos colhidos na fase inquisitorial, o que se mostra insuficiente para sustentar a prolação do decreto condenatório. Inteligência do art. 155 do CPP. Absolvição decretada. Comprovação de violência física contra uma vítima por ocasião da subtração. Impossibilidade de desclassificação da conduta para o crime de furto. Ré Lusineide reincidente. Crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade. Penas bem dosadas pela incidência de duas

circunstâncias agravantes. Regime inicial fechado mantido. Recurso do réu Willian provido. Recurso da ré Lusineide não provido" (TJSP; Apelação 0007783-24.2009.8.26.0650; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Valinhos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018).

Logo, a dúvida formada fica resolvida pela solução absolutória.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra IGOR GARCIA HARDT, RG 38.068.789, e CHRISTIAN ANDERSON SILVA DOS SANTOS, R.G. 52.560.923, e os absolvo da imputação do artigo 157, §2º, inciso II; e §2ºA, inciso I, e 329, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA